

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 166/2531

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัดฯ

โจทก์

นายอรุณ อินทรลักษณ์ กับพวก

จำเลย

นายอรุณ อินทรลักษณ์ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายทองคำ น้อยสมจิตร ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา มีทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ศาลฎีกาจะพิพากษากลับ หากจำเลยทั้งสองถูกบังคับคดีจะได้ความเสียหายมาก

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว ไม่แถลงคัดค้าน(อันดับ 127)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ชำระเงินจำนวน 48,448 บาทพร้อมดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่29 ธันวาคม 2525 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ทั้งนี้เมื่อคำนวณดอกเบี้ยถึงวันฟ้องมิให้เกิน 2,080.60 บาท ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในผลแห่งการละเมิดตามที่ศาลชั้นต้นพิพากษา ฯลฯให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับ จำเลยที่ 3 ที่ 4

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ125,124)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยนับถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีกมีกำหนด 2 ปีมาให้เป็น
พื่อใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยนับถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีกมีกำหนด 2 ปีมาให้เป็น
พื่อใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ